CLAUSULAS DE PROTECCIÓN DE PROYECTOS IT - Martínez-Echevarría Abogados

Políticas y regulaciones de seguridad de la información

a. Martínez-Echevarría Abogados deberá desarrollar, mantener y aplicar medidas de seguridad técnicas, organizativas o lógicas apropiadas para proteger cualquier dato no público de SPIKA TECH, incluidos los datos personales, del acceso o divulgación no autorizados, la destrucción accidental o ilícita o la pérdida o alteración accidental.

b. Martínez-Echevarría Abogados garantiza que el acceso a los datos de SPIKA TECH para casos de soporte estará restringido a un número limitado de personal autorizado por el SPIKA TECH, en función de las necesidades del negocio, la necesidad de saber y los privilegios mínimos requeridos.

c. Martínez-Echevarría Abogados tomará en cuenta la naturaleza, alcance y complejidad de sus operaciones al formular el Reglamento Interno y lo actualizará periódicamente.

d. Martínez-Echevarría Abogados no accederá a los Datos de SPIKA TECH a menos que SPIKA TECH lo apruebe.

e. La política y normativa de seguridad de la información de Martínez-Echevarría Abogados deberá estar alineada con los estándares internacionales de referencia, ISO 27002, NIST o similares.

f. Martínez-Echevarría Abogados deberá contar con las herramientas y recursos necesarios para la implementación de su política y normativa de seguridad de la información.

g. Martínez-Echevarría Abogados deberá monitorear continuamente el cumplimiento de las políticas y regulaciones de seguridad de la información, y podrá demostrar dicho cumplimiento a SPIKA TECH cuando sea requerido.

h. Martínez-Echevarría Abogados debe asignar responsabilidades de seguridad de la información a personas específicas. Sus responsabilidades deben incluir el cumplimiento de la protección de datos, así como el mantenimiento de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y servicios de SPIKA TECH.

Seguridad relacionada con los recursos humanos

i. Martínez-Echevarría Abogados deberá realizar acciones de concienciación entre su personal y todos aquellos terceros que, debido al servicio prestado, pudieran tener acceso a la información de SPIKA TECH.

j. Será responsabilidad de Martínez-Echevarría Abogados que sus empleados o colaboradores:

   i. Conozca cuánta información relativa a la protección de datos pone a su disposición el propio Martínez-Echevarría Abogados.

   ii. Realizar la capacitación en materia de Seguridad de la Información impartida y seguir las buenas prácticas y recomendaciones divulgadas en la misma, garantizar que los datos del Spika Tech se procesen de forma legal y de acuerdo con los requisitos de seguridad tanto de SPIKA TECH como de Martínez-Echevarría Abogados.

   iii. Tomar conciencia de la importancia de la seguridad de la información que Martínez-Echevarría Abogados le confía o pone a su disposición para el desempeño de sus funciones.

   iv. Infórmese y comprométase observar la debida reserva, confidencialidad y secreto respecto de los datos personales a los que, con motivo del ejercicio de sus funciones, tenga acceso. Esta obligación subsistirá aún después de finalizar su relación.

Gestión de activos

k. Martínez-Echevarría Abogados deberá tener un inventario de todos los activos utilizados para almacenar o procesar datos de SPIKA TECH. Antes de desactivar cualquier dispositivo que contenga datos de SPIKA TECH, debe borrar de forma segura el dispositivo.

Control de acceso

l. Martínez-Echevarría Abogados deberá contar con procedimientos y soluciones de control de acceso para limitar el acceso a los datos de SPIKA TECH.

m. Para ello, Martínez-Echevarría Abogados deberá contar, como mínimo, con las siguientes medidas de seguridad:

i. Procedimiento de alta/registro, modificación y baja/revocación de usuarios con acceso a sistemas o aplicaciones.

ii. Registro o listado de usuarios con acceso a sistemas o aplicaciones, incluyendo todo tipo de requisitos de acceso importantes, como acceso a la red, a la nube, acceso móvil y acceso remoto.

iii. Revisión periódica de permisos en sistemas o aplicaciones.

iv. Revisión periódica de accesos a sistemas o aplicaciones.

v. Registro/log de accesos a sistemas/aplicaciones: intentos exitosos y fallidos, accesos con perfil de administrador, modificaciones o borrados de datos realizados.

vi. Se implementó una política de contraseñas segura (longitud, complejidad, historial, etc.)

- Longitud mínima de la contraseña: 10 caracteres
- Validez máxima de la contraseña: 60 días
- Validez mínima de la contraseña: 1 día
- Tiene en cuenta un historial de contraseñas del usuario al crear la contraseña cuando caduca: 24 contraseñas
- Reglas de complejidad de contraseñas: mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

vii. Política de bloqueo de cuenta después de 10 intentos fallidos: cuentas bloqueadas; política de cierre de sesión después de un período de inactividad

viii. Procedimientos de distribución y restablecimiento de contraseñas que garantizan la seguridad y el no acceso de terceros no autorizados.

ix. Sistemas de gestión de acceso de usuarios que permitan garantizar su identificación inequívoca. Todos los usuarios deberán utilizar la autenticación de doble factor y para ello deberán contar con un dispositivo móvil.

Criptografía

n. Martínez-Echevarría Abogados debe garantizar que todos los datos de SPIKA TECH estén encriptados, tanto en reposo como en tránsito.

o. Martínez-Echevarría Abogados debe implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos de SPIKA TECH, tanto en reposo como en tránsito.

p. Martínez-Echevarría Abogados deberá contar con procedimientos para el manejo seguro de las claves de cifrado, las cuales podrán ser conservadas por SPIKA TECH en caso de ser requerido por éste.

Seguridad física y ambiental

q. Martínez-Echevarría Abogados deberá implementar medidas para controlar el acceso físico a los sistemas de información, sean automatizados o no automatizados (papel). Solamente el personal autorizado por Martínez-Echevarría Abogados deberá estar autorizado para acceder físicamente a dichos sistemas de información.

r. Las normas de seguridad física deberán incluir, como mínimo, las siguientes medidas:

   i. Tener siempre visibilidad sobre personas no autorizadas a acceder a la información.

   ii. No deje abiertas las puertas de acceso a oficinas o habitaciones si no están supervisadas.

   iii. No dejar pantallas de ordenador u otros sistemas de visualización de datos, así como documentación sobre mesas, a la vista de personas no autorizadas.

   iv. Bloquear las pantallas de los equipos de cómputo siempre que sea necesario ausentarse temporalmente del lugar de trabajo.

   v. No mantener conversaciones relacionadas con los procesos de negocio de la Empresa y/o Spika Tech en presencia de personas no autorizadas a conocer dicha información.

   vi. No coloque impresoras, escáneres, faxes o dispositivos portátiles o extraíbles, como USB, discos duros externos, etc., al alcance de personas distintas a Martínez-Echevarría Abogados.

   vii. No deje el correo postal al alcance de usuarios no autorizados y

   viii. Cierre los armarios y las puertas al cerrar la oficina.

ix. Asegure las computadoras portátiles con cerraduras de seguridad al final del día o durante ausencias prolongadas.

s. Además, el acceso a instalaciones sensibles como el centro de procesamiento de datos debe incluir las siguientes medidas:

i. Registro de acceso físico a las instalaciones de Martínez-Echevarría Abogados

ii. Solicitudes de acceso/autorización de acceso a las instalaciones de Martínez-Echevarría Abogados.

iii. Revisión periódica de permisos de acceso.

iv. Sistemas de detección y mitigación de incendios e inundaciones, implantados, con revisiones o pruebas periódicas realizadas.

Seguridad de operaciones

t. Martínez-Echevarría Abogados deberá implementar y operar medidas de protección de los sistemas de información de acuerdo con su normativa de seguridad de la información. Asimismo, deberá incluir al menos los siguientes aspectos:

i. Realizar análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración en todas las aplicaciones e infraestructuras que alojan datos de SPIKA TECH

ii. Sistemas/aplicaciones con vulnerabilidades mitigadas:

- Martínez-Echevarría Abogados contará con un proceso para identificar y gestionar las amenazas cibernéticas y realizar pruebas de seguridad periódicas. El tipo y frecuencia de dichas pruebas serán presentadas por Martínez-Echevarría Abogados y acordadas con SPIKA TECH. Los resultados de dichas pruebas también deberán ser comunicados a SPIKA TECH si así lo solicita. SPIKA TECH no se verá afectado por las pruebas de seguridad y rendimiento ejecutadas por otras partes, como otros Spika Tech de Martínez-Echevarría Abogados.
- Martínez-Echevarría Abogados utilizará un estándar comúnmente aceptado para clasificar vulnerabilidades.
- Martínez-Echevarría Abogados contará con procedimientos para asegurar que las vulnerabilidades. Los problemas técnicos se

evalúan y mitigan de manera oportuna y de acuerdo con las normas internas del Destinatario del Servicio, lo antes posible, pero en un plazo máximo de 30 días para aquellos de severidad crítica/alta, 90 días para los de severidad media y 180 días para los de menor severidad desde el día de su identificación.

iii. Sistemas/aplicaciones con los últimos parches o actualizaciones instalados.

iv. Sistemas antimalware:

- Martínez-Echevarría Abogados contará con medidas técnicas adecuadas para mitigar el riesgo de que personas no autorizadas accedan a los sistemas o infectarlos con software malicioso. Dichas medidas pueden incluir, entre otras, medidas antivirus basadas en host y en red, software avanzado de protección contra amenazas, cortafuegos, sistemas de detección o prevención de intrusiones (IDS/IPS), etc.
- Se establecerán procedimientos para garantizar que las soluciones implementadas se mantengan actualizadas en todo momento, funcionen según lo previsto y se monitoreen y se actúe en consecuencia sobre las alertas creadas por estas soluciones.

v. Sistemas de prevención de fuga de información.

vi. Sistemas de registro de actividades realizadas por los usuarios que permiten la correlación de eventos y generación de alertas.

u. Martínez-Echevarría Abogados deberá implementar medidas de protección de los puestos de trabajo de acuerdo con sus normas y procedimientos, asegurando el cumplimiento de los siguientes aspectos:

i. Cifrado de discos duros en ordenadores.

ii. Inventario con asignación de propietario de cada activo de inventario y responsabilidades.

iii. Uso adecuado de los activos.

iv. Formateo de información en dispositivos reutilizables.

v. Martínez-Echevarría Abogados deberá realizar copias de respaldo de conformidad con los procedimientos que haya desarrollado, debiendo los datos estar encriptados en las copias.

Gestión de riesgos

a. Martínez-Echevarría Abogados analizará los riesgos de la información al menos una vez al año, así como en caso de cambios que puedan afectar la Seguridad de la Información.

b. La metodología de evaluación de riesgos estará documentada y basada en las mejores prácticas. Martínez-Echevarría Abogados contará con un plan de mitigación de riesgos documentado.

c. Martínez-Echevarría Abogados documentará los análisis de riesgos y sus decisiones sobre medidas y pondrá a disposición extractos del registro de riesgos relacionados con los servicios prestados a solicitud de SPIKA TECH.

Ciberseguridad

a. Martínez-Echevarría Abogados contará con una política y estrategia de ciberseguridad.

b. Martínez-Echevarría Abogados se asegurará de que exista una asignación clara de responsabilidades en materia de ciberseguridad dentro de sus operaciones.

c. Martínez-Echevarría Abogados designará una persona responsable de dirigir y coordinar los trabajos de ciberseguridad.

d. Se utilizará un marco de ciberseguridad para garantizar que el trabajo de ciberseguridad realizado por Martínez-Echevarría Abogados sea estructurado y metódico.

e. El marco de ciberseguridad se basará en las mejores prácticas o estándares, por ejemplo, el Marco de Ciberseguridad del NIST.

f. La ciberrespuesta y ciberresiliencia del servicio prestado estará en consonancia con la criticidad y clasificación de la información del servicio prestado. Esta clasificación estará basada en los requisitos impuestos a la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información en sus

operaciones, y los datos de SPIKA TECH serán clasificados como confidenciales (o similares).

g. Los elementos del marco de ciberseguridad se probarán antes y periódicamente después de su uso utilizando diversas metodologías.

Documentación de sistemas informáticos

a. Martínez-Echevarría Abogados dispondrá de documentación de cada uno de los sistemas informáticos que sean importantes para la operación. Estos sistemas se especificarán en un listado que será revisado y actualizado periódicamente en caso de ser necesario.

Seguridad de las comunicaciones

a. Martínez-Echevarría Abogados deberá implementar medidas de control que minimicen la exposición de los datos de SPIKA TECH, tanto interna como externamente. Para ello, sus normas y procedimientos deberán considerar al menos los siguientes aspectos:

   i. Infraestructura de seguridad perimetral para controlar el acceso a la red corporativa de la empresa.

   ii. Cifrado de comunicaciones y/o información saliente de un sistema particular.

   iii. Monitoreo y registro de eventos en las comunicaciones.

   iv. Protección de elementos de red.

   v. Mecanismos de control de acceso y encriptación a través de protocolos de redes inalámbricas seguras.

Comunicación segura de datos de extremo a extremo

La comunicación de datos entre SPIKA TECH y Martínez-Echevarría Abogados, entre los centros de datos de Martínez-Echevarría Abogados, así como cualquier otra vía de comunicación dentro de los centros de servicio y centros de datos de Martínez-Echevarría Abogados, deberá ser protegida por Martínez-Echevarría Abogados de extremo a extremo.

Datos de SPIKA TECH encriptados

Martínez-Echevarría Abogados garantiza que no se podrá acceder a los datos en reposo de SPIKA TECH.

Durante los Proyectos de Implementación, Martínez-Echevarría Abogados establecerá y presentará un proceso documentado de gestión de claves y un tipo de cifrado utilizado para proteger los Datos de SPIKA TECH basado en las mejores prácticas.

Adquisiciones, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información

w. Martínez-Echevarría Abogados deberá contar con procedimientos para la revisión y pruebas, tanto funcionales como de seguridad, de los productos de software adquiridos antes de su implementación.

x. Martínez-Echevarría Abogados deberá contar con un modelo o método de desarrollo seguro que incluya:

   i. Seguridad en la fase de diseño (requisitos de seguridad)

   ii. Buenas prácticas de desarrollo seguro

   iii. Controles de verificación de requisitos

   iv. Control de versiones

   v. Realizar revisiones de código.

y. Los datos utilizados para las pruebas por parte de Martínez-Echevarría Abogados deberán ser ficticios o, en su caso, anonimizados/disociados.

z. Martínez-Echevarría Abogados deberá disponer de medidas de almacenamiento seguro y control de acceso al código fuente de los programas.

Prácticas y metodología para el desarrollo y uso de software seguro

a. Martínez-Echevarría Abogados desarrollará y gestionará el software de acuerdo con las mejores prácticas establecidas, por ejemplo, OWASP, seguridad por diseño, garantía de calidad y pruebas de seguridad.

b. Martínez-Echevarría Abogados no utilizará los datos de SPIKA TECH para fines de desarrollo y pruebas, salvo autorización expresa de SPIKA TECH.

c. Martínez-Echevarría Abogados adoptará las mejores prácticas de la industria para el modelado de amenazas, como STRIDE, Trike, PASTA o similares, en los procesos de desarrollo para garantizar que se tengan en cuenta las amenazas comunes durante el desarrollo de nuevos sistemas y aplicaciones y la selección de medidas de seguridad.

Relación con proveedores

a. Martínez-Echevarría Abogados, sin perjuicio de las autorizaciones de subcontratación requeridas, deberá contar con procedimientos para identificar, clasificar y evaluar la idoneidad de aquellos terceros contratados por éste que pudieran afectar el servicio prestado a SPIKA TECH o tener acceso a los datos de SPIKA TECH

b. Los procedimientos definidos por Martínez-Echevarría Abogados deberán permitir, como mínimo, validar que se disponga de los siguientes aspectos:

   i. Cláusulas relativas a la seguridad de la información en los contratos con proveedores de servicios: requisitos de seguridad en la cadena de suministro y/o servicio TIC.

   ii. Acuerdos de Nivel de Servicio con proveedores de servicios TIC: descripción del servicio, nivel de servicio, mecanismos de seguridad, gestión del servicio, gestión del cambio...

   iii. Revisiones de acuerdos de nivel de servicio TIC con proveedores: Informes de servicio, auditorías de servicio realizadas.

   iv. Existencia de planes adecuados de transferencia de servicios entre proveedores en caso de incumplimientos reiterados de los acuerdos de nivel de servicio.

   v. Solicitud a los proveedores de certificados oficiales de acuerdo al estándar de seguridad en función del servicio prestado.

Gestión de incidentes de seguridad de la información

a. Martínez-Echevarría Abogados deberá contar con un procedimiento para gestionar incidencias de seguridad de información y reportar, identificar y gestionar incidentes, para asegurar una gestión eficaz y estandarizada de los incidentes y aprender de cualquier incidente de seguridad de la información, sospechado, real o potencial, relacionado con los servicios prestados al SPIKA TECH ("Incidente de Seguridad").»). Este procedimiento también debe incluir:

   vi. roles y responsabilidades para diferentes escenarios (por ejemplo, errores, fallos de funcionamiento o ataques cibernéticos);

   vii. procedimientos para identificar, analizar y resolver la causa raíz de uno o más incidentes;

viii. procedimientos Respuesta a incidentes para mitigar los impactos relacionados con incidentes para minimizar la degradación de los servicios; y

ix. Planes de comunicación externa para funciones y procesos con el fin de colaborar con las partes interesadas relevantes y recuperarse del incidente de manera oportuna.

b. Después de tener conocimiento de un Incidente de Seguridad, Martínez-Echevarría Abogados deberá:

i. Notificar a SPIKA TECH lo antes posible, en el plazo máximo de 24 horas.

ii. Hacer todo lo que esté a su alcance para evitar dicha violación o mitigar sus consecuencias para minimizar el impacto comercial negativo para SPIKA TECH;

iii. Informar continuamente a SPIKA TECH de las medidas que Martínez-Echevarría Abogados adopte o vaya a adoptar;

iv. Obtener la autorización de SPIKA TECH, por escrito y con antelación, para cualquier comunicación, notificación o anuncio público sobre el Incidente de Seguridad.

v. Realizar cualquier acción adicional solicitada por SPIKA TECH, incluyendo colaborar en las investigaciones de SPIKA TECH relacionadas con el Incidente de Seguridad, si lo hubiera.

Gestión de la continuidad del negocio

a. Martínez-Echevarría Abogados deberá contar con un plan de continuidad de negocio documentado y alineado con los requerimientos de SPIKA TECH a nivel de RTO y RPO del servicio.

b. Martínez-Echevarría Abogados deberá realizar pruebas del plan de continuidad del negocio y recuperación ante desastres, al menos anualmente.

c. La documentación describirá al menos cómo se utilizarán los sistemas de TI, la funcionalidad, el diseño interno relevante y la descripción de las rutinas operativas.

2. CLÁUSULA CONDICIONADA A LA SUBCONTRATACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO CONTRATADO

Las cláusulas de este apartado deberán incluirse siempre que Martínez-Echevarría Abogados subcontrate a terceros el servicio que está contratando SPIKA TECH, ya sea parcial o totalmente.

SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS

a. Establece la necesidad de establecer vínculos para asegurar el cumplimiento por parte de terceros de todas las políticas de Seguridad de la Información de la Compañía.

b. Los asesores, colaboradores externos y Martínez-Echevarría Abogados tendrán la misma obligación de cumplir con la política de Seguridad de la Información que los empleados de la Compañía. Por cada asesor, colaborador externo o Martínez-Echevarría Abogados que tenga acceso a la información de la Compañía, se le asignará un jefe de proyecto que velará por el cumplimiento de todas las políticas de Seguridad de la Información de la Compañía.

c. Todo acceso a las instalaciones de procesamiento de información del Destinatario del Servicio y la comunicación de información por parte de terceros externos deberán ser controlados por Martínez-Echevarría Abogados, y los controles deberán ser acordados y definidos formalmente en el contrato entre Martínez-Echevarría Abogados y su subcontratista.

d. Martínez-Echevarría Abogados implementará controles para gestionar (identificar, clasificar y, cuando sea necesario, mitigar) los riesgos relacionados con los subcontratistas y tendrá en cuenta los riesgos para SPIKA TECH y los requisitos de seguridad descritos en el acuerdo al diseñar los controles. Los riesgos se reevaluarán periódicamente durante la duración del compromiso entre Martínez-Echevarría Abogados y sus subcontratistas.

e. Los terceros de Martínez-Echevarría Abogados sólo tendrán acceso a los sistemas/aplicaciones que estén procesando datos de SPIKA TECH con la aprobación explícita de SPIKA TECH.

GESTIÓN DE OPERACIONES

a. Todos los proyectos de TI que incluyan recursos externos (contratistas, proveedores de servicios, etc.) deben cumplir con todas las políticas

corporativas en materia de contratos con terceros. Esto incluye todas las políticas de seguridad, TI, recursos humanos y legales.

CONTROL DE ACCESO

a. Si un tercero requiere una conexión perpetua o de largo plazo, la conexión debe establecerse utilizando métodos de autenticación de usuario ampliados (por ejemplo, tokens manuales, proceso de desafío/respuesta basada en software, módems de devolución de llamada, etc.), aprobados para la seguridad de la información.

b. Todas las cuentas para el acceso de terceros a las redes o recursos de información de la Compañía deben ser habilitadas con la aprobación de la gerencia de la Compañía y deben ser deshabilitadas cuando los servicios prestados hayan sido completados. La cuenta debe estar habilitada por un tiempo limitado específico que no exceda los seis (6) meses a partir de la fecha de emisión de la cuenta. Al vencimiento, la cuenta puede ser extendida hasta una fecha posterior, no más de seis (6) meses a partir de la fecha de extensión de la cuenta. La persona asignada, la fecha, la hora, el grupo y el propósito de uso deben estar documentados.

c. Para solicitar el acceso de terceros a un recurso de información de la Compañía, el solicitante debe preparar una descripción de la naturaleza del acceso y proporcionársela al propietario de la información y al líder de la unidad de negocios correspondiente para su aprobación formal. El líder de la unidad de negocios correspondiente y el propietario de la información deben aprobar la solicitud utilizando la herramienta proporcionada para este fin. La solicitud debe incluir una descripción general de los motivos por los que se necesita el acceso y las necesidades comerciales específicas que se deben satisfacer. La solicitud también debe incluir la duración del acceso que se necesitará (por ejemplo: hasta el final del proyecto, hasta una fecha determinada, de forma permanente o hasta que expire un contrato específico).

SERVICIOS DE TERCEROS

a. Para todas las relaciones con proveedores externos se debe suscribir un contrato que contenga los términos y condiciones adecuados. Debe existir

una lista de contratos modelo disponibles, elaborada por el área de asesoría legal de la Compañía.

b. En todos los acuerdos con proveedores externos deberán incluirse, como mínimo, las siguientes condiciones generales:

   i. Una cláusula de "derecho a auditoría" que garantiza que los empleados de la Compañía o sus representantes autorizados podrán evaluar física y lógicamente el entorno de control de seguridad de proveedor externo.

   ii. Especificar que el tercero será responsable de informar inmediatamente al Director de la Unidad de Negocios de la Compañía responsable del contrato sobre cualquier violación conocida o sospechada de la Política de Seguridad de la Información de la Compañía.

   iii. Exigir a los proveedores externos que firmen acuerdos de confidencialidad o NDA.

   iv. Debe redactarse de forma que garantice que el proveedor está legalmente obligado a cumplir con la Política de Seguridad de la Información de la Compañía.

   v. Incluir requisitos de seguridad y/o especificaciones de seguridad de forma explícita o por referencia basándose en una evaluación de riesgos.

   vi. Establecer que todo software desarrollado por proveedores externos para la Compañía será propiedad de la Compañía y no podrá ser distribuido sin autorización previa por escrito de las unidades de Asesoría Legal y Cumplimiento Normativo.

   vii. Identificar medidas objetivas y cuantificables para medir el desempeño que sean relevantes para el área de negocios respaldada por la subcontratación, que sean acordadas mutuamente y que puedan compararse fácilmente con criterios establecidos.

c. Los requisitos de seguridad del servicio de información subcontratado deben definirse e incorporarse en todos los acuerdos formales, como los acuerdos de servicio o los contratos entre la Compañía y Martínez-Echevarría

Abogados subcontratado. Los términos de los acuerdos formales deben firmarse y revisarse periódicamente. Los acuerdos formales con los proveedores de servicios deben especificar, como mínimo:

i. Responsabilidades de Martínez-Echevarría Abogados en materia de seguridad, requisitos de capacidad y requisitos de disponibilidad del servicio de red.

ii. La Compañía requiere que los proveedores externos implementen controles de seguridad que sean al menos tan estrictos como los controles utilizados por la Compañía para sus propias operaciones.

iii. Si la actividad subcontratada está relacionada con la gestión de firewalls, se deberá adjuntar como ejemplo la Política de Firewalls de la Compañía.

iv. Los puntos a conectar y los métodos de conexión, incluidos los tipos de servicios o protocolos de red.

v. Restricciones a los métodos de conexión y acceso a ciertos acuerdos de servicio para garantizar la continuidad operativa y la segregación de los componentes de la red.

vi. Adhesión a un proceso de gestión de cambios formalizado.

vii. Protocolo para la gestión de incidentes.

viii. Métodos para detectar y recuperar interrupciones del servicio.

ix. Protección de datos confidenciales durante el almacenamiento y el tránsito, garantizando la adecuada destrucción de archivos, cuando corresponda.

x. Restricción de acceso para partes obligadas contractualmente.

xi. Consideraciones sobre tecnologías emergentes y disposiciones para reemplazar, reducir o agregar servicios en función de los cambios tecnológicos.

xii. En el caso de la subcontratación internacional, se debe determinar el país cuyas leyes y regulaciones se aplicarán.

xiii. La Compañía está autorizada a realizar controles de seguridad periódicos:

1. Martínez-Echevarría Abogados realizará, a su cargo, una auditoría de seguridad al menos una vez al año. Esta auditoría verificará el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad acordados.
2. El Destinatario del Servicio podrá utilizar a un tercero o a su propio personal interno para realizar una auditoría independiente o para supervisar la auditoría de Martínez-Echevarría Abogados.
3. Martínez-Echevarría Abogados corregirá prontamente cualquier deficiencia detectada en una auditoría de seguridad e informará a SPIKA TECH de las medidas correctivas adoptadas.

xiv. De conformidad con la ley, norma u orientación supervisora, los supervisores que tengan la autoridad regulatoria correspondiente deben tener acceso a todos los documentos, soportes de datos y sistemas de Martínez-Echevarría Abogados en la medida en que estén relacionados con el área subcontratada para llevar a cabo las tareas de revisión supervisora. La subcontratación de un área de negocios no podrá afectar la capacidad regulatoria o supervisora de cualquier autoridad supervisora que tenga jurisdicción sobre la persona jurídica que esté prestando el servicio subcontratado.

xv. Establecer criterios de aceptación y planes de pruebas.

d. También se debe considerar el requisito de que Martínez-Echevarría Abogados mantenga una cobertura de seguro adecuada para cubrir el riesgo de cualquier incidente de seguridad.

FIRMA

Nombre	Cargo	Fecha	Firma
			Firmado digitalmente por: NOMBRE GONZALEZ ZARAGOZA JORGE - NIF 50906135M Fecha y hora: 13.03.2025 11:20:44